

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                             |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 133/2533 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ     | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                   | โจทก์         |
|                          | บริษัทไค้ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | โจทก์         |
|                          | นายสมปอง วัฒนธรรม           | จำเลย         |
|                          | นายสมปอง วัฒนธรรม จำเลย     | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา บริษัทไค้ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัดผู้เสียหายขอเข้าเป็น  
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
352 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคารถยนต์บรรทุกพิพาทจำนวน 934,800 บาท  
แก่โจทก์ร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน นอกจากที่  
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 108)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 112,113)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยในชั้นอุทธรณ์  
ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 400,000 บาท(อันดับ 12,65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน  
400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน  
400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |